07 / REGULACIÓN Y CAPTURA INSTITUCIONAL

The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture

Jean-Jacques Laffont · Jean Tirole · 1991 | The Quarterly Journal of Economics, 106(4), 1089–1127

CONTEXTO

Los reguladores poseen información técnica que los legisladores no observan directamente. La agencia puede ocultar información y verse influida por empresas, consumidores u otros grupos interesados en las decisiones regulatorias.

PROBLEMA

Las teorías convencionales de captura explicaban la presión política, pero no incorporaban suficientemente las asimetrías informativas ni la relación entre la autoridad política y la agencia reguladora.

OBJETIVO

Explicar cómo los incentivos, la información privada y la amenaza de colusión afectan la regulación de una empresa y el poder de los grupos de interés.

METODOLOGÍA

Modelo teórico principal–supervisor–agente: Congreso, agencia y empresa. Se analizan dos tipos tecnológicos, evidencia verificable, restricciones de incentivos, colusión potencial y extensiones a contaminación y precios multiproducto.

ESTRUCTURA DEL MODELO

Empresa. Produce q a costo $C = (\beta - e)q$; la tecnología β es privada y el esfuerzo e reduce costos.

Agencia. Puede descubrir información verificable acerca de la tecnología; informa al Congreso y recibe una remuneración.

Congreso. Diseña contratos de incentivos para maximizar el bienestar teniendo en cuenta el costo de fondos públicos y la posibilidad de colusión.

MECANISMOS Y RESULTADOS

Incentivos. La protección potencial de la empresa hace preferibles contratos menos potentes, cercanos a costo más margen.

Discrecionalidad. Reducir las rentas potenciales limita el atractivo de ocultar información.

Intereses enfrentados. La presión de varios grupos puede acumular ineficiencias en lugar de cancelarlas.

Precios. La colusión potencial puede inducir precios uniformes de una empresa multiproducto.

PROPOSICIONES DEL ARTÍCULO

P1. La amenaza de colusión con el productor reduce el esfuerzo inducido y el bienestar.

P2. Los ambientalistas pueden alterar el resultado regulatorio y aumentar la renta de la empresa cuando la producción es esencial.

P3. Los consumidores pueden carecer de poder político cuando favorecerían la revelación de información.

P4–P5. Los precios uniformes y las transferencias colaterales óptimas dependen del diferencial de costos.

CONCLUSIONES

El poder político depende del beneficio en juego, del costo de organizarse y del tipo de distorsión buscada. Las instituciones pueden diseñar contratos e incentivos para hacer menos atractiva la captura; cuando la información es no verificable, los contrapesos entre grupos pueden adquirir importancia.

REFERENCIA / APA 7

Laffont, J.-J., & Tirole, J. (1991). The politics of government decision-making: A theory of regulatory capture. *The Quarterly Journal of Economics, 106*(4), 1089–1127.

REPOSITORIO

Pertinencia para Chancay: Marco para analizar incentivos regulatorios, información asimétrica y riesgos institucionales en concesiones portuarias; no presenta evidencia empírica específica sobre Chancay.